

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT TEKNOLOGI PAMADYA ANALITIKA
DENGAN
PT DISA PRIMA MEDIKA
NOMOR: TPA/PR-C/___-2025/____
TENTANG PELAYANAN PERAWATAN KESEHATAN DAN PENGOBATAN
SECARA BERLANGGANAN**

Perjanjian Kerja Sama (“**Perjanjian**”) ini ditandatangani pada hari tanggal bulan tahun dua ribu dua puluh lima (...-...-2025), oleh dan antara:

- I. PT TEKNOLOGI PAMADYA ANALITIKA** suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Banten, beralamat di Menara Matahari Lt. 6, Jl. Boulevard Palem Raya No. 7, Lippo Karawaci, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten, dalam hal ini diwakili oleh dr. Kristina Nova Johana Murniati Nauli dalam kapasitasnya sebagai *Head of Provider Relation* dan selaku Kuasa Direksi berdasarkan Surat Kuasa Direksi No.: TPA/DIR-SKK/X-2024/0023 tertanggal 7 Oktober 2024, sehingga dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama **PT TEKNOLOGI PAMADYA ANALITIKA**. Untuk selanjutnya dalam perjanjian ini cukup disebut “**MEDITAP**”
- II. dr. Sefrina Trisadi, Sp.DV** sebagai Direktur **PT. DISA PRIMA MEDIKA** didirikan berdasarkan Akta nomor 26, tanggal 28 (Dua Puluh Delapan) 11 (November) 2009 (Dua Ribu Sembilan), dibuat dihadapan Endang Merduwati, S.H , Sarjana Hukum, Notaris di Kota Malang, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya Nomor AHU-63604.AH.01.01.Tahun 2009 tertanggal 31 (Tiga Puluh Satu) 12 (Desember) 2009 (Dua Ribu Sembilan) 2016 serta yang telah diumumkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) Perseroan Terbatas PT. Disa Prima Medika No. 10 tanggal 16 (Enam Belas) 10 (Oktober) 2018 (Dua Ribu Delapan Belas) yang dibuat di hadapan Yudo Sigit Riswanto, SH., Sarjana Hukum, Notaris di Kota Malang, selaku Badan Usaha pengelola Rumah Sakit :
- A. Rumah Sakit Prima Husada Malang** dengan izin operasional Rumah Sakit No.81201150815810001 tertanggal 17 Mei 2022 diwakili oleh dr. Nur mazidah sebagai Direktur Rumah Sakit Prima Husada yang beralamat di Jl. Banjararum Selatan No. 3 – 7 Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.
- B. Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo** dengan Izin Operasional Rumah Sakit No 81201150810004 tertanggal 20 September 2023 diwakili oleh dr. Ifit Bagus Apriantono, MMRS. sebagai Direktur Rumah Sakit Prima Husada yang beralamat di Jl. Raya Surabaya – Malang Km 54, Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo – Pasuruan. Untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini cukup disebut “**PROVIDER**”.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama selanjutnya disebut “**Para Pihak**” dan sendiri-sendiri disebut “**Pihak**”.

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut bahwa:

- A.** Pihak Pertama merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang penyedia gabungan jasa administrasi penunjang perusahaan lain / administrasi pihak ketiga (*third party administrator*), dan untuk kepentingan pelaksanaan kegiatan usahanya, Pihak Pertama menggunakan *branding* “Meditap”.
- B.** Pihak Kedua merupakan pihak yang bergerak di bidang kesehatan, di mana dalam hal ini Pihak Kedua merupakan pihak yang memiliki dan/atau mengelola fasilitas layanan kesehatan, yaitu sebagaimana tertera dalam Lampiran I Perjanjian ini (selanjutnya disebut sebagai “**Lokasi Operasional Pihak Kedua**”).

Commented [FN1]: Mohon ini dikosongkan saja mengingat ini akan diisi pada saat finalisasi dari sisi Meditap

Commented [A2R1]: Kami sesuaikan

- C. Para Pihak bermaksud untuk bekerja sama dalam pengelolaan administrasi klaim biaya kesehatan Pihak Kedua dan pemberian Fasilitas *Cashless* untuk Rawat Inap, Rawat Jalan, dan *One Day Care* kepada Peserta dari perusahaan asuransi dan/atau perusahaan rekanan yang menggunakan jasa Pihak Pertama ("**Penerima Jasa Pihak Pertama**") atas biaya kesehatan yang ditagihkan oleh Pihak Kedua atas Pelayanan Kesehatan yang dilakukannya kepada Peserta.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak dengan ini menyatakan setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian ini sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 DEFINISI DAN INTERPRETASI

- 1.1 Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini atau kecuali konteksnya menentukan lain, istilah-istilah sebagaimana tersebut di bawah ini memiliki definisi atau arti sebagai berikut:

"Aplikasi Yang Ditunjuk" berarti aplikasi yang ditunjuk oleh Pihak Pertama dan diberitahukan kepada Pihak Kedua untuk kepentingan pelaksanaan Perjanjian ini;

"ASKES KOM" berarti asuransi kesehatan komersial dan/atau jaminan kesehatan lainnya atau tambahan yang dimiliki oleh Peserta selain Jaminan Sosial Kesehatan yang bersifat wajib, baik yang disediakan oleh Penerima Jasa Pihak Pertama maupun non rekanan Pihak Pertama;

"BPJS Kesehatan" atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan berarti suatu badan hukum yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan program Jaminan Sosial Kesehatan;

"Daftar Tarif" berarti daftar Tarif yang ditentukan oleh Pihak Kedua, diberitahukan kepada Pihak Pertama, dan telah disepakati oleh Para Pihak dari waktu ke waktu;

"Data" berarti semua data, informasi, dan/atau keterangan dalam bentuk apa pun termasuk namun tidak terbatas pada: (a) data Peserta; (b) data Pihak Kedua; (c) Data Klaim Biaya Kesehatan; (d) Data Pendukung Klaim Biaya Kesehatan; dan (e) data lainnya;

"Data Klaim Biaya Kesehatan" berarti data terkait dengan pengajuan Klaim Biaya Kesehatan termasuk tetapi tidak terbatas pada Dokumen Tagihan dan Data Pendukung Klaim Biaya Kesehatan;

"Data Pendukung Klaim Biaya Kesehatan" berarti seluruh informasi, data, keterangan, dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dalam rangka pemrosesan Klaim Biaya Kesehatan sebagaimana diminta dan/atau diberitahukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dari waktu ke waktu, termasuk namun tidak terbatas pada hasil pengecekan laboratorium, hasil *computerized tomography scan*, hasil rontgen, hasil pemeriksaan lainnya, hasil diagnosis, dan/atau resume medis;

"Data Pribadi" berarti setiap Data maupun Informasi Rahasia tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk apa pun, sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada data pribadi Peserta dan Pasien;

"Dokumen Penjaminan Awal" berarti setiap Laporan Medis Awal yang telah diisi lengkap dan hasil pemeriksaan penunjang yang sudah ada;

"Dokumen Penjaminan Akhir" berarti resume medis akhir, Tagihan Akhir, perincian biaya perawatan, seluruh hasil pemeriksaan penunjang, konfirmasi medis lanjutan apabila ada, formulir

perawatan yang dibutuhkan dan telah diisi serta ditandatangani secara lengkap, dan kuasa medis yang telah ditandatangani oleh Pasien;

“**Dokumen Tagihan**” berarti tagihan yang dikirimkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama termasuk di dalamnya Tagihan Akhir;

“**DPJP**” atau Dokter Penanggung Jawab Pelayanan berarti dokter yang bertanggung jawab atas pengelolaan asuhan medis seorang pasien;

“**Ekses**” berarti biaya medis atas Pelayanan Kesehatan kepada Peserta yang: (a) melebihi batas manfaat yang dimiliki oleh Peserta; dan/atau (b) merupakan tanggung jawab Peserta untuk melakukan pembayaran sesuai dengan manfaat yang dimilikinya (*co-payment*);

“**Fasilitas Cashless**” berarti pelayanan pembayaran *cashless* Peserta di Lokasi Operasional Pihak Kedua, dengan Data Klaim Biaya Kesehatan yang akan diverifikasi oleh Pihak Pertama, dan ditagihkan oleh Pihak Kedua kepada Penerima Jasa Pihak Pertama atau kepada Pihak Pertama dalam hal Pihak Pertama telah dikuasakan oleh Penerima Jasa Pihak Pertama;

“**Hak Kekayaan Intelektual**” berarti setiap dan seluruh:

- a. paten, model fungsi, paten sederhana, hak atas invensi atau penemuan, atau hak serupa lainnya;
- b. hak cipta, merek dagang, merek jasa, logo, nama bisnis, atau nama domain;
- c. hak atas desain produk dan kemasan, atau hak atas desain;
- d. hak atas perangkat lunak komputer (*software*);
- e. hak atas data dan basis data; dan
- f. semua hak kekayaan intelektual lainnya dalam setiap hal, baik terdaftar atau tidak terdaftar,

termasuk semua aplikasi dan hak untuk melakukan pendaftaran, atau untuk meminta pembaharuan atau perpanjangan atas hak-hak tersebut di atas, baik yang sekarang ada maupun yang akan ada di kemudian hari di yurisdiksi mana pun;

“**Hari Kalender**” berarti hari Senin sampai dengan hari Minggu, termasuk hari libur nasional dan cuti bersama;

“**Hari Kerja**” berarti setiap hari, kecuali Sabtu, Minggu, hari libur nasional, dan hari libur lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah atau ditetapkan hari libur oleh Para Pihak;

“**Hukum Yang Berlaku**” berarti segala hukum, kebijakan, peraturan, dan ketentuan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang atau lembaga peradilan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia;

“**Informasi Rahasia**” berarti isi Perjanjian ini serta seluruh informasi, keterangan, maupun petunjuk (termasuk petunjuk teknis atau keterampilan teknis) dalam bentuk apa pun yang diberikan oleh pemberi Informasi Rahasia (selaku pemilik/pihak yang menguasai Informasi Rahasia) kepada penerima Informasi Rahasia dalam bentuk dan dengan cara apa pun dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada: (a) Data; dan (b) seluruh informasi lain yang sesuai konteksnya;

“**Jaminan Sosial Kesehatan**” berarti program perlindungan sosial bagi seluruh rakyat Negara Republik Indonesia dalam bidang kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan;

“**Kartu Peserta**” berarti kartu Peserta Asuransi dan kartu Peserta Non-Asuransi yang diterbitkan baik dalam bentuk kartu fisik maupun kartu elektronik (*e-card*) oleh Pihak Pertama, dengan

desain yang ditentukan oleh Pihak Pertama dan Penerima Jasa Pihak Pertama terkait dari waktu ke waktu;

“**Keadaan Kahar**” berarti suatu kejadian, yang tidak terduga yang terjadi di luar kemampuan dan kendali masing-masing Pihak dan bukan disebabkan karena kesalahan maupun kelalaian dari masing-masing Pihak, yang menyebabkan Perjanjian atau bagian tertentu dari Perjanjian tidak dapat dilaksanakan oleh salah satu Pihak atau oleh Para Pihak, termasuk namun tidak terbatas pada:

- a. demonstrasi masal, embargo, huru-hara, peperangan, peledakan, atau sabotase;
- b. kegagalan sistem elektronik atau sistem kelistrikan yang bukan disebabkan karena kelalaian perawatan atau kesalahan penggunaan;
- c. badai, banjir, kebakaran, atau gempa bumi;
- d. pandemi, wabah, atau penyebaran penyakit;
- e. keadaan darurat negara/nasional;
- f. gangguan pada Sistem atau bagian mana pun daripadanya (termasuk antara lain pada bagian *software*, *hardware*, jaringan, dan/atau koneksi), baik yang disebabkan karena akses ilegal (*unauthorized access*) oleh pihak mana pun, kegagalan sistem, tindakan peretasan Sistem secara ilegal atau yang tidak diotorisasi (*hacking*), dan/atau sebab atau faktor lainnya; dan/atau
- g. diundangkannya atau diterbitkannya suatu peraturan perundang-undangan atau instruksi atau perintah dari pemerintah atau instansi pemerintah yang berwenang;

“**Klaim Biaya Kesehatan**” berarti klaim atas total biaya kesehatan Pasien berdasarkan Daftar Tarif;

“**Koordinasi Manfaat (Coordination of Benefit)**” yang selanjutnya akan disebut sebagai “**COB**” berarti suatu metode penjaminan di mana dua atau lebih penanggung (*payor*) yang menanggung Peserta yang sama, untuk manfaat penjaminan biaya kesehatan yang sama, dan membatasi total manfaat sampai dengan nilai tertentu yang tidak melebihi jumlah biaya yang dikenakan atas suatu Pelayanan Kesehatan;

“**Laporan Medis Awal**” berarti laporan yang diberikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama yang berisikan informasi terkait Peserta dan informasi pemeriksaan awal;

“**One Day Care**” berarti suatu Pelayanan Kesehatan berupa tindakan pembedahan tanpa menginap;

“**Pasien**” berarti Peserta yang sedang mendapatkan Pelayanan Kesehatan di Lokasi Operasional Pihak Kedua;

“**Pelayanan Kesehatan**” berarti segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan jasa medis yang sejalan dengan diagnosis dan perawatan medis yang lazim untuk ketidakmampuan yang ditanggung, sesuai dengan praktik kedokteran yang baik dan baku, bukan untuk kenyamanan Peserta atau dokter, meliputi pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh sebagai upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif terhadap setiap gangguan kesehatan secara efektif, sesuai dengan kasusnya dengan tetap memperhatikan fasilitas yang dimiliki oleh Pihak Kedua dan manfaat yang dimiliki oleh Peserta, serta semua biaya yang dibebankan adalah wajar untuk penanganan suatu ketidakmampuan tersebut;

“**Peserta**” berarti setiap dari Peserta Asuransi dan Peserta Non-Asuransi;

“**Peserta Asuransi**” berarti setiap pelanggan atau peserta dari perusahaan asuransi yang didaftarkan oleh perusahaan asuransi yang menggunakan jasa Pihak Pertama yang dapat membuktikan kepesertaannya sebagaimana ketentuan dalam Perjanjian ini;

“**Peserta Non-Asuransi**” berarti setiap pelanggan atau peserta dari perusahaan rekanan yang didaftarkan oleh perusahaan rekanan yang menggunakan jasa Pihak Pertama yang dapat membuktikan kepesertaannya sebagaimana ketentuan dalam Perjanjian ini;

“**Rawat Inap**” berarti Pelayanan Kesehatan yang diberikan minimum dalam waktu 6 (enam) jam berturut-turut, terdaftar sebagai Pasien yang diharuskan untuk menginap karena tidak dapat dilakukan perawatan Rawat Jalan, atau terdapat tindakan pembedahan tanpa menginap, atau tindakan pertolongan pertama pada kasus kecelakaan sesuai dengan indikasi medis yang standar;

“**Rawat Jalan**” berarti Pelayanan Kesehatan yang diberikan terhadap Pasien, kurang dari 6 (enam) jam berturut-turut sebagai akibat dari penyakit/luka yang diderita Pasien;

“**Sistem**” berarti sistem, layanan, jaringan, perangkat, infrastruktur, program, aplikasi (termasuk antara lain *mobile application*), perangkat lunak (*software*), perangkat keras (*hardware*), *platform*, serta sarana dan prasarana lainnya dan/atau prosedur yang dibuat, dibangun, dirancang, dikembangkan, dioperasikan, digunakan, dikelola, dipelihara, dan/atau diterapkan untuk pelaksanaan Kerja Sama berdasarkan Perjanjian ini;

“**Surat Jaminan**” berarti surat yang diterbitkan oleh Pihak Pertama untuk dan atas nama Penerima Jasa Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sebagai jaminan kepada Pihak Kedua untuk memberikan Pelayanan Kesehatan kepada Peserta, yang mencakup surat jaminan awal dan surat jaminan akhir;

“**Tagihan Akhir**” adalah tagihan final yang mencakup keseluruhan biaya atas Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Pihak Kedua kepada Peserta;

“**Tanggal Efektif**” berarti tanggal sebagaimana disebutkan pada Lampiran I Perjanjian ini;

“**Tarif**” berarti biaya yang ditetapkan oleh Pihak Kedua dan dibebankan terhadap Pasien atas Pelayanan Kesehatan yang didapatkan di Lokasi Operasional Pihak Kedua;

“**Tuntutan**” berarti segala klaim, teguran, somasi, peringatan, tuntutan, gugatan, perselisihan, perkara, investigasi, pemeriksaan, upaya hukum, sengketa, dan/atau proses hukum yang diajukan, dilakukan, atau disampaikan oleh pihak mana pun dalam bentuk apa pun, baik dalam bentuk gugatan perdata, tuntutan pidana, maupun bentuk lainnya, baik di dalam maupun di luar pengadilan, lembaga/badan arbitrase, atau lembaga/badan perselisihan lainnya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia; dan

“**Website Yang Ditunjuk**” berarti website yang disediakan oleh Pihak Pertama dan diberitahukan kepada Pihak Kedua untuk kepentingan pelaksanaan Perjanjian ini.

1.2 Dalam Perjanjian ini, kecuali jika konteksnya menentukan lain:

- a. kata “ini”, “di sini”, “di bawah ini”, “dengan ini”, dan kata lainnya yang memiliki maksud serupa, kecuali secara spesifik dinyatakan lain, ditafsirkan mengacu kepada Perjanjian ini secara keseluruhan dan bukan kepada ketentuan tertentu dalam Perjanjian ini;
- b. semua Lampiran yang disebutkan dalam Perjanjian ini melalui rujukan merupakan bagian dari Perjanjian ini;
- c. judul-judul dari berbagai pasal dalam Perjanjian ini dibuat hanya untuk memberikan kemudahan dan tidak akan mempengaruhi penafsiran atau interpretasi atas Perjanjian ini atau isi dan ketentuan dari pasal tersebut. Seluruh penyebutan terhadap “Pasal” atau “Pasal-pasal” merupakan penyebutan terhadap Pasal atau Pasal-pasal dalam Perjanjian ini;

- d. suatu istilah yang menyiratkan atau merujuk kepada seorang individu atau pihak tertentu, meliputi juga perusahaan, perseroan terbatas, kemitraan, usaha patungan, asosiasi, instansi pemerintah, badan usaha, badan hukum, atau badan korporasi lainnya;
- e. penyebutan terhadap “Rupiah” dan “Rp” adalah penyebutan terhadap mata uang yang sah dan diakui keberlakuannya di wilayah hukum Negara Republik Indonesia;
- f. penyebutan terhadap suatu undang-undang, peraturan, keputusan, atau penetapan mencakup seluruh undang-undang, peraturan, keputusan, atau penetapan yang mengubah, menggabungkan, atau menggantikan undang-undang, peraturan, keputusan, atau penetapan tersebut, dan penyebutan terhadap suatu undang-undang mencakup seluruh peraturan, peraturan pelaksanaannya serta peraturan, keputusan, maupun penetapan yang diterbitkan berdasarkan undang-undang yang berlaku di wilayah hukum Negara Republik Indonesia;
- g. kecuali diatur lain dalam Perjanjian ini, istilah atau rujukan kepada “Pihak” meliputi setiap dan seluruh penerus dan penerima pengalihan yang sah dari Pihak tersebut sesuai dengan ketentuan Hukum Yang Berlaku dan Perjanjian ini;
- h. penyebutan terhadap suatu dokumen atau perjanjian termasuk Perjanjian ini mencakup juga setiap dan seluruh perubahan, penambahan, penggantian, perpanjangan, pengalihan, novasi, maupun pembaharuan terhadap dokumen atau perjanjian tersebut sesuai dengan ketentuan Hukum Yang Berlaku maupun ketentuan dalam Perjanjian ini;
- i. Perjanjian ini merupakan hasil negosiasi antara Para Pihak dan telah diperiksa oleh masing-masing Pihak. Oleh karenanya, Perjanjian ini merupakan produk dari kesepakatan Para Pihak dan dalam hal terdapat ambiguitas atau ketidakjelasan penafsiran atas ketentuan Perjanjian ini, maka ketentuan dalam Perjanjian ini tidak dapat ditafsirkan untuk kepentingan atau untuk melawan Pihak tertentu semata-mata hanya karena Pihak tersebut memiliki andil yang secara nyata atau terlibat dalam pembuatan Perjanjian ini; dan
- j. dalam menafsirkan Perjanjian ini:
 - i. kata-kata umum yang dinyatakan dengan kata “lainnya” tidak dapat diberikan makna yang terbatas berdasarkan fakta bahwa kata-kata tersebut diawali dengan kata-kata yang menunjukkan tindakan, masalah, atau hal tertentu;
 - ii. kata-kata umum tidak dapat diberikan arti yang terbatas berdasarkan fakta bahwa kata-kata tersebut diikuti oleh contoh-contoh tertentu yang dimaksudkan untuk digunakan oleh kata-kata umum; dan
 - iii. setiap terminologi teknis terkait dengan pengelolaan data sebagaimana disebutkan atau terdapat dalam Perjanjian ini adalah terminologi yang umum digunakan, biasa diterima, dan/atau diketahui secara umum dalam atau terkait dengan kegiatan informasi teknologi di wilayah hukum Negara Republik Indonesia atau di yurisdiksi lain.

PASAL 2 LINGKUP KERJA SAMA

- 2.1 Para Pihak dengan ini sepakat untuk bekerja sama dalam menjalankan pengelolaan administrasi Klaim Biaya Kesehatan dan penyediaan Fasilitas *Cashless* kepada Peserta yang memperoleh pelayanan Rawat Inap, Rawat Jalan, dan/atau *One Day Care* di Lokasi Operasional Pihak Kedua (“**Kerja Sama**”), sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, dan syarat khusus sebagaimana tertera dalam Lampiran III Perjanjian ini.

2.2 Para Pihak sepakat dan menyetujui bahwa:

- a. pelaksanaan Perjanjian ini mengutamakan pengalaman pelanggan (*customer experience*), dalam hal ini Pasien, dan oleh karenanya Para Pihak sepakat untuk terus dapat mengembangkan Kerja Sama, termasuk namun tidak terbatas pada, untuk melakukan integrasi API (*Application Programming Interface*) (termasuk pada Aplikasi Yang Ditunjuk dan/atau Website Yang Ditunjuk) maupun untuk mengembangkan solusi baru yang dapat didiskusikan oleh Para Pihak dari waktu ke waktu. Para Pihak sepakat bahwa pengembangan/integrasi apa pun yang dilakukan oleh Para Pihak sesuai dengan ketentuan ini telah tercakup dalam Perjanjian ini, dan tidak diperlukan perubahan Perjanjian, kecuali disepakati lain oleh Para Pihak;
- b. Pihak Kedua akan memberikan biaya jasa manajemen kepada Pihak Pertama sebagaimana diatur dalam Lampiran II Perjanjian ini; dan
- c. masing-masing Pihak dapat melaksanakan pemasaran produk Pihak lainnya secara resmi melalui platform yang dimiliki oleh masing-masing Pihak berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

2.3 Para Pihak sepakat dan mengakui bahwa Kerja Sama berdasarkan Perjanjian ini akan dilakukan dengan itikad baik, dan pelaksanaan Perjanjian ini tidak membuat Pihak Pertama, dalam hal apa pun dan dalam kondisi apa pun, dianggap sebagai perusahaan asuransi, agen asuransi, atau pialang asuransi sebagaimana diatur dalam ketentuan Hukum Yang Berlaku termasuk perundang-undangan mengenai perasuransian.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

3.1 Selain hak dan kewajiban lain yang diatur dalam Perjanjian ini, berikut adalah hak dan kewajiban Pihak Pertama:

- a. Pihak Pertama berhak untuk melakukan kunjungan (*hospital visit*) ke setiap Lokasi Operasional Pihak Kedua dalam hal terdapat Peserta yang mendapatkan pelayanan Rawat Inap di setiap Lokasi Operasional Pihak Kedua dengan masa rawat lebih dari 20 (dua puluh) Hari Kalender dan/atau untuk kondisi Peserta yang dianggap perlu untuk dilakukan kunjungan.
- b. Pihak Pertama berhak atas akses komunikasi dengan dokter yang menangani Peserta dan/atau DPJP yang ditunjuk oleh Pihak Kedua.
- c. Pihak Pertama berhak untuk meminta pendampingan Pihak Kedua apabila dibutuhkan untuk melakukan sosialisasi penjelasan produk Pihak Kedua kepada Penerima Jasa Pihak Pertama atau kepada Peserta.
- d. Pihak Pertama wajib untuk melakukan segala proses dan/atau tindakan termasuk keamanan terhadap Sistem dalam melaksanakan Kerja Sama, sesuai dengan ketentuan Hukum Yang Berlaku.

3.2 Selain hak dan kewajiban lain yang diatur dalam Perjanjian ini, berikut adalah hak dan kewajiban Pihak Kedua:

- a. Pihak Kedua berhak untuk mendapatkan data Peserta yang dimiliki oleh Pihak Pertama, terbatas pada ketentuan-ketentuan polis dan/atau manfaat yang dimiliki oleh Peserta

sebagai pedoman bagi Pihak Kedua dalam memberikan Pelayanan Kesehatan kepada Peserta.

- b. Pihak Kedua berhak untuk menerima pembayaran Klaim Biaya Kesehatan yang telah terverifikasi sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian ini.
- c. Pihak Kedua wajib memastikan bahwa Pihak Kedua bermitra dengan dokter yang memiliki kompetensi untuk berpraktik di wilayah Negara Republik Indonesia serta memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) atau Surat Izin Praktik (SIP) yang masih berlaku.
- d. Pihak Kedua wajib bertanggung jawab atas setiap Tuntutan yang diajukan oleh Peserta atas kerugian yang disebabkan oleh kelalaian/malapraktik, yang dilakukan oleh dokter (baik umum maupun spesialis) atas Pelayanan Kesehatan yang disediakan oleh Pihak Kedua.
- e. Apabila Pihak Kedua tidak menjalankan kewajiban sehingga menimbulkan kerugian bagi Pihak Pertama, maka Pihak Pertama akan menunda kewajiban lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada pembayaran tagihan (apabila ada, sesuai dengan kasusnya) hingga seluruh permasalahan dapat diselesaikan.

PASAL 4 JANGKA WAKTU DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- 4.1 Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggaldan akan berakhir pada tanggal (“**Jangka Waktu**”).
- 4.2 Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini berakhir apabila terjadi salah satu dari peristiwa berikut ini, mana yang lebih dahulu terjadi:
 - a. Jangka Waktu Perjanjian telah berakhir dan tidak diperpanjang oleh Para Pihak;
 - b. Perjanjian ini diakhiri oleh Para Pihak berdasarkan kesepakatan tertulis dari Para Pihak;
 - c. dalam hal salah satu Pihak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang sah dan telah berkekuatan hukum tetap, Perjanjian ini dapat diakhiri oleh Pihak lainnya dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak yang dinyatakan pailit dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sebelum tanggal akan diakhirinya Perjanjian yang dikehendaki sebagaimana tercantum dalam pemberitahuan tersebut;
 - d. dalam hal terjadinya Keadaan Kahar yang menyebabkan tertundanya atau tidak terlaksananya Perjanjian ini sebagaimana diatur dalam Pasal 9.4 Perjanjian ini, salah satu Pihak menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian yang diusulkan; atau
 - e. dalam hal salah satu Pihak (“**Pihak Yang Melanggar**”) melakukan pelanggaran atas ketentuan dalam Perjanjian ini (atau bagian tertentu dari Perjanjian ini), maka:
 - i. Pihak Yang Melanggar wajib untuk memperbaiki pelanggaran tersebut dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja sejak tanggal Pihak Yang Melanggar menerima surat peringatan pertama dari Pihak lainnya (“**Pihak Yang Tidak Melanggar**”) atau dalam jangka waktu lain yang disepakati bersama secara tertulis oleh Para Pihak (“**Periode Perbaikan Pertama**”);
 - ii. jika pelanggaran tersebut tetap tidak dapat diperbaiki oleh Pihak Yang Melanggar sampai dengan berakhirnya Periode Perbaikan Pertama, Pihak Yang Tidak

Commented [FN3]: Jangka waktu ini akan kami sesuaikan mengacu dari tgl finalisasi dari Meditap yaa

Commented [A4R3]: Kami sesuaikan

Melanggar dapat menyampaikan surat peringatan kedua kepada Pihak Yang Melanggar setelah berakhirnya Periode Perbaikan Pertama dan selanjutnya Pihak Yang Melanggar wajib untuk memperbaiki pelanggaran tersebut dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal Pihak Yang Melanggar menerima surat peringatan kedua dari Pihak Yang Tidak Melanggar atau dalam jangka waktu lain yang disepakati bersama secara tertulis oleh Para Pihak (**"Periode Perbaikan Kedua"**); dan

- iii. jika pelanggaran tersebut tetap tidak diperbaiki oleh Pihak Yang Melanggar sampai dengan berakhirnya Periode Perbaikan Kedua, maka Pihak Yang Tidak Melanggar dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak Yang Melanggar dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sebelum tanggal akan diakhirinya Perjanjian sebagaimana dicantumkan dalam pemberitahuan tersebut.

4.3 Sebagai konsekuensi dari berakhirnya Perjanjian ini dikarenakan hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 4.2 Perjanjian ini, Para Pihak dengan ini sepakat bahwa:

- a. dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sejak tanggal efektif pengakhiran Perjanjian ini, masing-masing Pihak wajib untuk: (i) berhenti menampilkan dan/atau menggunakan Hak Kekayaan Intelektual milik Pihak lainnya; dan (ii) menarik dari peredaran atau menghentikan seluruh publikasi terkait kerja sama Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini; dan
- b. kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini atau Hukum Yang Berlaku, pada tanggal efektif pengakhiran Perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 4.2 di atas, Pihak Pertama akan menonaktifkan akses yang dimiliki oleh Pihak Kedua atas Website Yang Ditunjuk.

4.4 Berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian ini tidak membebaskan Pihak mana pun dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang telah timbul sebelum tanggal berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian ini, dan karenanya seluruh syarat dan ketentuan Perjanjian ini akan tetap terus berlaku dan mengikat Para Pihak sampai dengan seluruh kewajiban tersebut dilaksanakan oleh Pihak terkait yaitu kewajiban-kewajiban yang timbul sebelum Perjanjian berakhir/diakhiri.

4.5 Para Pihak dengan ini sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata sepanjang mengatur mengenai kewajiban memperoleh putusan, keputusan, atau penetapan pengadilan atau hakim atas pengakhiran Perjanjian ini, dengan demikian Perjanjian ini dapat diakhiri oleh Para Pihak atau dapat berakhir atau diakhiri sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini tanpa diperlukan adanya putusan, keputusan, dan/atau penetapan dari pengadilan dan/atau hakim mana pun.

PASAL 5 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

5.1 Para Pihak mengakui dan menjamin bahwa masing-masing Pihak memiliki Hak Kekayaan Intelektual atas data-data dan materi-materi yang diberikan kepada Pihak lainnya. Masing-masing Pihak dapat menampilkan Hak Kekayaan Intelektual milik Pihak lainnya, yang dapat berupa logo/merek, terbatas hanya untuk pelaksanaan Perjanjian ini, termasuk program pemasaran masing-masing Pihak melalui media apa pun. Hal ini sebagai bentuk itikad baik Para Pihak dalam menjaga dan turut melindungi Hak Kekayaan Intelektual milik Pihak terkait. Pelanggaran atas Pasal ini akan diproses sesuai hukum yang berlaku di Indonesia, baik secara perdata maupun pidana.

- 5.2 Seluruh Sistem termasuk tetapi tidak terbatas pada aplikasi serta seluruh *layout*, desain dan tampilan aplikasi yang terdapat dalam atau ditampilkan pada Sistem sepenuhnya merupakan Hak Kekayaan Intelektual milik Pihak Pertama, dan tidak ada pihak lain, termasuk Pihak Kedua, yang turut memiliki hak atas Sistem maupun atas *layout*, desain dan tampilan aplikasi tersebut.
- 5.3 Masing-masing Pihak (**“Penjamin”**) dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Pihak lainnya (**“Pihak Yang Dijamin”**) hal-hal sebagai berikut:
- Penjamin membebaskan Pihak Yang Dijamin dari dan terhadap setiap Tuntutan yang diajukan, didaftarkan, disampaikan, ditetapkan, diterbitkan, dan/atau dibuat oleh pihak mana pun sehubungan dengan atau sebagai konsekuensi dari atau yang timbul sebagai akibat dari penggunaan Hak Kekayaan Intelektual milik Penjamin oleh Pihak Yang Dijamin dalam rangka atau sehubungan dengan atau berdasarkan Perjanjian ini dengan ketentuan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual tersebut tidak melanggar ketentuan Perjanjian ini; dan
 - Penjamin sepakat dan dengan ini mengikatkan diri untuk mengganti seluruh kerugian yang dialami oleh Pihak Yang Dijamin, serta seluruh, biaya, pembayaran, ongkos, pungutan, dan/atau pengeluaran dalam bentuk apa pun (baik untuk jasa hukum maupun lainnya) yang dikeluarkan atau ditanggung oleh Pihak Yang Dijamin maupun yang dituntutkan atau ditujukan terhadap Pihak Yang Dijamin sebagai akibat dari atau sehubungan dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam poin a di atas.
- 5.4 Masing-masing Pihak dengan ini mengakui bahwa tidak ada satu ketentuan dalam Perjanjian ini yang dapat diartikan sebagai atau dianggap seolah-olah sebagai pemberian atau pengalihan dalam bentuk apa pun (baik sebagian maupun seluruhnya) Hak Kekayaan Intelektual milik satu Pihak kepada Pihak lainnya, kecuali dinyatakan secara tegas oleh Para Pihak.

PASAL 6

PERNYATAAN, JAMINAN, DAN KEWAJIBAN

- 6.1 Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Pihak lainnya secara tanpa syarat dan tanpa dapat dicabut kembali hal-hal sebagai berikut:
- masing-masing Pihak merupakan badan hukum yang didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia;
 - masing-masing Pihak memiliki wewenang dan kuasa penuh serta telah memperoleh persetujuan, lisensi, dan perizinan yang diperlukan untuk mengadakan, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian ini serta untuk melaksanakan seluruh syarat dan ketentuan serta seluruh transaksi sebagaimana diatur dalam Perjanjian;
 - perwakilan dari masing-masing Pihak untuk penandatanganan Perjanjian ini dan setiap perubahannya (apabila ada) adalah perwakilan yang sah dan berwenang untuk mewakili Pihaknya, dan ketidakakuratan serta setiap konsekuensi atas hal tersebut menjadi tanggung jawab Pihak terkait yang diwakilinya;
 - penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini oleh masing-masing Pihak dan pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana diatur di dalam Perjanjian ini oleh masing-masing Pihak tersebut telah dilakukan secara sah berdasarkan seluruh tindakan korporasi atau tindakan lainnya yang diperlukan atau disyaratkan untuk dilakukan oleh atau diperoleh oleh Pihak tersebut;
 - penandatanganan, pelaksanaan, dan pemenuhan Perjanjian ini oleh masing-masing Pihak dan pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini (i) tidak akan

melanggar anggaran dasar dari masing-masing Pihak tersebut; dan (ii) tidak akan bertentangan dengan atau berakibat pada pelanggaran terhadap suatu syarat dan ketentuan dari, atau merupakan wanprestasi berdasarkan suatu kontrak atau perjanjian di mana masing-masing Pihak merupakan pihak atau terhadap mana Pihak tersebut terikat; dan

- f. Perjanjian ini merupakan kewajiban yang sah, berlaku, dan mengikat masing-masing Pihak serta dapat dilaksanakan terhadap masing-masing Pihak tersebut berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.

- 6.2 Pihak Kedua dengan ini mengakui, menyatakan, dan setuju bahwa seluruh hasil (termasuk tetapi tidak terbatas pada keberhasilan, kegagalan, keuntungan, kerugian, peningkatan, atau penurunan penjualan produk dan/atau permintaan jasa dari Pihak Kedua), maupun pencapaian yang diterima, dialami, atau dicapai oleh Pihak Kedua sehubungan dengan atau sebagai akibat dari penandatanganan dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini, sepenuhnya merupakan beban dan tanggung jawab Pihak Kedua dan bukan tanggung jawab Pihak Pertama.
- 6.3 Masing-masing Pihak dengan ini sepakat dan mengikatkan diri untuk membebaskan Pihak lainnya dari setiap dan seluruh Tuntutan yang diajukan oleh pihak mana pun (termasuk dari Peserta) kepada suatu Pihak dalam Perjanjian ini yang disebabkan oleh: (a) pelanggaran satu atau lebih ketentuan Perjanjian ini oleh Pihak lainnya; dan/atau (b) pelanggaran ketentuan Hukum Yang Berlaku oleh Pihak lainnya.
- 6.4 Dalam hal terjadinya Tuntutan sebagaimana dimaksud Pasal 6.3 di atas dan jika Tuntutan tersebut menyebabkan timbulnya dampak negatif yang material terhadap pelaksanaan kegiatan usaha salah satu Pihak, maka Pihak yang menyebabkan adanya Tuntutan tersebut wajib untuk menyelesaikan Tuntutan tersebut secara tuntas dan final dalam waktu paling lambat 180 (seratus delapan puluh) Hari Kalender sejak terjadinya Tuntutan dan menanggung seluruh biaya yang timbul untuk menyelesaikan Tuntutan.
- 6.5 Masing-masing Pihak menjamin dan menyatakan kepada satu sama lain bahwa semua data, informasi, dan/atau dokumentasi yang diberikan olehnya dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini merupakan data, informasi, dan/atau dokumentasi miliknya sendiri atau jika tidak dimiliki, Pihak tersebut telah mendapat persetujuan atau mempunyai kuasa dan/atau wewenang terhadap data, informasi, dan/atau dokumentasi tersebut, untuk diberikan kepada Pihak lainnya berdasarkan Perjanjian ini.
- 6.6 Masing-masing Pihak wajib memenuhi ketentuan Hukum Yang Berlaku sehubungan dengan penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini oleh masing-masing Pihak serta sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing Pihak berdasarkan Perjanjian ini.

PASAL 7 KERAHASIAAN

- 7.1 Masing-masing Pihak memiliki kewajiban untuk:
 - a. memelihara dan menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia dan tidak menyampaikan Informasi Rahasia kepada pihak mana pun selain kepada perwakilan resmi dari Pihak tersebut, hanya dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini oleh Pihak yang bersangkutan;
 - b. menggunakan Informasi Rahasia sebatas hanya untuk keperluan pemeriksaan dan/atau pelaksanaan transaksi berdasarkan Perjanjian ini, pembuatan dan penandatanganan Perjanjian ini, dan/atau pelaksanaan kewajiban Pihak tersebut berdasarkan Perjanjian ini;

- c. memastikan dan menyebabkan perwakilan dari masing-masing Pihak yang menerima Informasi Rahasia akan menjaga kerahasiaan dari Informasi Rahasia yang diterimanya dan hanya menggunakan Informasi Rahasia tersebut hanya untuk keperluan pelaksanaan Perjanjian ini; dan
 - d. melakukan tindakan-tindakan yang dipandang perlu untuk mencegah diketahuinya Informasi Rahasia oleh pihak lain yang tidak memiliki hak untuk menerima Informasi Rahasia tersebut berdasarkan Perjanjian ini.
- 7.2 Masing-masing Pihak wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sejak diketahuinya adanya pelanggaran atas ketentuan kerahasiaan sebagaimana diatur dalam Pasal ini.
- 7.3 Kewajiban masing-masing Pihak untuk menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia sebagaimana diatur dalam Pasal ini tidak berlaku dalam hal:
- a. Informasi Rahasia telah diketahui oleh masyarakat umum;
 - b. Informasi Rahasia telah berada dalam penguasaan salah satu Pihak atau telah diketahui oleh salah satu Pihak sebelum Informasi Rahasia tersebut diberikan, diberitahukan, diungkapkan, dan/atau diserahkan oleh Pihak lainnya;
 - c. Informasi Rahasia tersebut telah diketahui dan/atau berada dalam penguasaan salah satu Pihak dari pihak ketiga yang tidak terikat dengan ketentuan atau kesepakatan dengan salah satu Pihak untuk menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia tersebut;
 - d. Informasi Rahasia dikembangkan secara independen oleh salah satu Pihak tanpa bantuan Pihak lainnya; atau
 - e. penyampaian, pemberitahuan, pengungkapan, dan/atau pengumuman Informasi Rahasia secara umum dan terbuka oleh salah satu Pihak telah disetujui secara tertulis sebelumnya oleh Pihak yang lain.
- 7.4 Ketentuan Pasal ini tetap berlaku meskipun Perjanjian ini berakhir atau diakhiri karena sebab apa pun.

PASAL 8 PELINDUNGAN DATA PRIBADI

- 8.1 Masing-masing Pihak memiliki kewajiban untuk:
- a. menjaga kerahasiaan Data Pribadi yang diproses dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, sesuai dengan ketentuan Hukum Yang Berlaku;
 - b. memproses Data Pribadi untuk tujuan pelaksanaan Perjanjian ini maupun tujuan lain yang ditentukan oleh Para Pihak dari waktu ke waktu dengan tetap memperhatikan dan sejauh tidak melanggar prinsip-prinsip perlindungan Data Pribadi yang diatur berdasarkan Hukum Yang Berlaku; dan
 - c. menerapkan langkah-langkah teknis yang memadai sesuai dengan ketentuan Hukum Yang Berlaku untuk melindungi Data Pribadi dari akses yang tidak sah, pengungkapan, perubahan, penyalahgunaan, dan/atau kerusakan.

- 8.2 Masing-masing Pihak menyatakan dan menjamin bahwa praktik dan prosedur perlindungan Data Pribadi diterapkan oleh Pihaknya secara wajar dan berdasarkan itikad baik untuk kepentingan pelaksanaan Perjanjian ini.
- 8.3 Masing-masing Pihak wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diketahui adanya: (a) (potensi) kegagalan perlindungan Data Pribadi; dan/atau (b) pelanggaran atas ketentuan perlindungan Data Pribadi, sebagaimana diatur dalam Pasal ini dan/atau Hukum Yang Berlaku.
- 8.4 Masing-masing Pihak bertanggung jawab atas setiap kerugian yang terbukti diakibatkan oleh adanya kegagalan perlindungan Data Pribadi oleh masing-masing Pihak dalam pelaksanaan ketentuan Perjanjian ini.

PASAL 9 KEADAAN KAHAR

- 9.1 Jika terdapat Pihak yang mengalami atau berada dalam suatu Keadaan Kahar, maka Pihak tersebut wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya terkait Keadaan Kahar yang dialaminya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja sejak tanggal terjadinya Keadaan Kahar.
- 9.2 Pihak yang mengalami Keadaan Kahar dan karenanya terlambat atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat dianggap melakukan pelanggaran atau wanprestasi terhadap Perjanjian ini dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami oleh Pihak lain sebagai akibat dari keterlambatan atau penundaan pelaksanaan atau tidak dapat dilaksanakannya kewajiban Pihak yang mengalami Keadaan Kahar tersebut sepanjang Keadaan Kahar tersebut telah diberitahukan oleh Pihak yang mengalami Keadaan Kahar kepada Pihak lainnya dengan cara dan dalam waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 9.1 Perjanjian ini.
- 9.3 Para Pihak sepakat bahwa Pihak yang mengalami Keadaan Kahar dan telah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya berdasarkan Pasal 9.1 Perjanjian ini wajib untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang tertunda atau tidak dapat dilaksanakan karena timbulnya Keadaan Kahar dalam waktu yang disepakati bersama secara tertulis oleh Para Pihak.
- 9.4 Jika timbulnya satu atau lebih kondisi ini: (a) Keadaan Kahar terjadi terus menerus selama jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender; (b) tidak terjadinya kesepakatan tertulis antara Para Pihak untuk menentukan penambahan jangka waktu pemenuhan kewajiban Pihak yang mengalami Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud Pasal 9.3 di atas dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah diterimanya pemberitahuan tertulis Keadaan Kahar oleh Pihak terkait dari Pihak yang mengalami Keadaan Kahar; dan/atau (c) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar tetap tidak dapat melaksanakan kewajibannya yang tertunda akibat timbulnya Keadaan Kahar dalam jangka waktu yang disepakati bersama oleh Para Pihak sebagaimana dimaksud Pasal 9.3 di atas, maka Pihak yang tidak mengalami Keadaan Kahar dapat mengakhiri Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4.2 huruf d Perjanjian ini.

PASAL 10 HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 10.1 Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

- 10.2 Segala perselisihan dan/atau pertentangan yang timbul sehubungan dengan atau terkait dengan hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini (maupun bagian dari padanya) termasuk perselisihan yang disebabkan karena adanya atau dilakukannya perbuatan melawan hukum atau pelanggaran atas satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini ("**Perselisihan**") wajib diselesaikan dengan cara sebagai berikut:
- a. salah satu Pihak wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya atas telah terjadinya Perselisihan ("**Pemberitahuan Perselisihan**"). Perselisihan wajib diselesaikan secara musyawarah mufakat dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tanggal Pemberitahuan Perselisihan ("**Periode Penyelesaian Musyawarah**"); dan
 - b. dalam hal Perselisihan tidak dapat diselesaikan sampai dengan berakhirnya Periode Penyelesaian Musyawarah, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan Perselisihan melalui jalur hukum dengan memilih tempat kedudukan hukum di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang.
- 10.3 Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, masing-masing Pihak wajib untuk menanggung seluruh biaya, ongkos, dan pengeluaran yang telah atau mungkin dikeluarkan atau dibayarkan oleh masing-masing Pihak dalam rangka penyelesaian Perselisihan (termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya, ongkos, dan pengeluaran untuk menghadiri persidangan serta untuk mempersiapkan dan mengajukan segala pembelaan, gugatan, tuntutan, informasi, bukti, keterangan, dan/atau dokumen apa pun dalam rangka pelaksanaan atau selama proses persidangan) sampai dengan adanya putusan pengadilan yang final dan mengikat.

PASAL 11 PAJAK DAN BIAYA

- 11.1 Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, seluruh pajak yang timbul, serta segala bea, iuran, maupun pungutan yang wajib dibayarkan kepada instansi pemerintah terkait sehubungan dengan penandatanganan dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini wajib dibayar dan ditanggung oleh masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan Hukum Yang Berlaku (termasuk peraturan di bidang perpajakan).
- 11.2 Kecuali diatur lain secara tegas dalam Perjanjian ini, setiap biaya, pengeluaran, dan ongkos yang akan maupun yang telah dikeluarkan oleh masing-masing Pihak sehubungan dengan pembuatan, penandatanganan, dan pelaksanaan Perjanjian ini merupakan beban dan tanggung jawab masing-masing Pihak.

PASAL 12 PEMBERITAHUAN

- 12.1 Segala pemberitahuan atau komunikasi lainnya sehubungan dengan Perjanjian ini (selanjutnya disebut "**Pemberitahuan**") harus dilakukan secara tertulis dan dapat disampaikan secara langsung atau melalui jasa antar, pos atau pos udara tercatat ke alamat Pihak terkait, atau surat elektronik dan ditandai untuk perhatian Pihak yang terkait yang tercantum dalam Pasal 12.3 di bawah ini.
- 12.2 Pemberitahuan dianggap telah diterima jika:
- a. diserahkan secara langsung, pada tanggal penyerahan;
 - b. dikirimkan melalui jasa antar, pada hari diterimanya dokumen tersebut dan dibuktikan dengan tanda terima; atau

- c. menggunakan surat elektronik, akan dianggap telah diterima pada hari yang sama pada saat surat elektronik tersebut dikirimkan, kecuali terdapat laporan yang menyatakan bahwa surat elektronik gagal terkirim ke alamat surat elektronik penerima.

12.3 Alamat dan kontak Para Pihak adalah sebagai berikut:

Pihak Pertama

PT Teknologi Pamadya Analitika

Alamat : Menara Matahari Lt.6, Jl. Boulevard Palem Raya No. 7,
Lippo Village, Karawaci, Tangerang

U.P. : Direksi c.q. tim Provider Relation

Penjaminan (Case Monitoring)

Email : penjaminan@meditap.id
Operasional : Senin – Minggu (24 jam)
Telepon : 021-300 50 998

Penagihan (DMS)

Email : tagihan.provider@meditap.id
Operasional : Senin – Jumat (08:00 – 17:00 WIB)

Provider Relation

Email	:	provider.relation@meditap.id
Operasional	:	Senin – Jumat (08:00 – 17:00 WIB)
Telepon	:	021-546 1991 021-546 1822
		021-546 1992 021-547 5125
		021-546 1993 021-546 1994

Pihak Kedua, sebagaimana tertera dalam Lampiran I Perjanjian ini.

- 12.4 Salah satu Pihak dapat menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya mengenai perubahan atas keterangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 12.3 Perjanjian ini (selanjutnya disebut **“Pemberitahuan Alamat”**) dan perubahan terhadap keterangan tersebut akan berlaku efektif pada Hari Kerja kelima setelah Pemberitahuan Alamat dan tanpa memperhitungkan tanggal diterimanya Pemberitahuan Alamat.

PASAL 13

KETENTUAN UMUM

13.1 Keseluruhan Perjanjian

Kecuali secara tegas dinyatakan lain dalam Perjanjian ini, Perjanjian ini berikut seluruh lampiran-lampirannya merupakan keseluruhan perjanjian antara Para Pihak sehubungan dengan hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini, dan Perjanjian ini menggantikan dan membatalkan segala perjanjian, janji-janji, pernyataan, jaminan, pembicaraan, pengertian, dan/atau kesepakatan antara Para Pihak sebelumnya (baik yang tertulis maupun lisan) terkait dengan hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini.

13.2 Perubahan

- a. Segala perubahan dan/atau penambahan terhadap Perjanjian ini adalah sah apabila dibuat secara tertulis dan ditandatangani bersama oleh Para Pihak.

- b. Hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian ini akan dibahas oleh Para Pihak dan dituangkan dalam suatu amandemen, adendum, atau lampiran yang akan ditandatangani bersama oleh Para Pihak dan menjadi bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

13.3 Ketidakabsahan

- a. Jika suatu ketentuan Perjanjian ini dianggap dan/atau ditetapkan tidak sah dan/atau tidak dapat diberlakukan maka hal tersebut tidak akan mempengaruhi ketentuan-ketentuan lain dari Perjanjian ini, yang akan terus berlaku penuh, sah, dan mengikat Para Pihak.
- b. Para Pihak sepakat bahwa, dalam situasi sebagaimana dimaksud dalam poin a Pasal ini, Para Pihak akan berusaha untuk menggantikan segala ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat diberlakukan dengan ketentuan yang sah dan dapat diberlakukan yang dapat mewujudkan tujuan yang sama seperti yang seharusnya diwujudkan oleh ketentuan yang dinyatakan tidak sah atau tidak dapat diberlakukan tersebut. Kewajiban-kewajiban Para Pihak yang diatur oleh ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat diberlakukan tersebut akan ditanggungkan selama dilakukannya usaha untuk menetapkan ketentuan pengganti.

13.4 Pengalihan

Kecuali ditentukan lain di dalam Perjanjian ini, masing-masing Pihak tidak dapat dan dilarang untuk mengalihkan dan/atau melakukan novasi atas setiap atau seluruh hak dan/atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak mana pun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.

13.5 Penandatanganan secara Terpisah

Perjanjian ini dapat ditandatangani secara terpisah oleh masing-masing Pihak dan masing-masing Perjanjian yang ditandatangani secara terpisah tersebut merupakan versi asli dari Perjanjian ini dan seluruh Perjanjian yang ditandatangani secara terpisah oleh masing-masing Pihak tersebut merupakan satu Perjanjian dan Perjanjian yang sama.

13.6 Pemindaian, Transmisi, dan Penggunaan Tanda Tangan Elektronik

Perjanjian ini dapat dipindai dan ditransmisikan secara elektronik, serta ditandatangani dengan tanda tangan elektronik tersertifikasi oleh penyedia jasa tanda tangan elektronik tersertifikasi dan akan dianggap sebagai tanda tangan yang sah serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat sesuai dengan ketentuan Hukum Yang Berlaku.

PASAL 14 PEMBAYARAN

- 14.1 Tarif yang digunakan sesuai kesepakatan dengan PIHAK PERTAMA mengacu pada surat kesepakatan PIHAK KEDUA;
- 14.2 Dalam hal terdapat perubahan nama dan/atau nomor rekening pembayaran yang diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA akan melakukan pembayaran tagihan klaim pelayanan kesehatan ke nomor rekening yang baru, setelah dilakukan penandatanganan Penambahan isi Perjanjian Kerjasama;
- 14.3 Dalam hal PIHAK PERTAMA terlambat dalam melakukan pembayaran tagihan klaim pelayanan kesehatan, maka PIHAK PERTAMA akan melakukan pembayaran denda kepada PIHAK KEDUA sebesar 1‰ (satu permil) perhari dengan maksimal 5% dari nilai terhutang
- 14.4 Dalam hal penagihan, PIHAK KEDUA wajib untuk meminta nama jelas dan tanda tangan pasien/keluarga pasien untuk menandatangani (bukan paraf) perincian kuitansi yang akan

Commented [FN5]: Mengacu pada lampiran 3 di PDF bahwa Tarif yang berlaku di RS merupakan tarif yang sama antara peserta dengan pasien umum

Commented [A6R5]: Tarif yang berlaku sesuai dengan Buku Tarif Rumah Sakit yang berlaku (SK tarif akan kami lampirkan)

Commented [FN7]: Sudah kami sesuaikan terkait denda menjadi 1‰ (1permil) per hari dengan maks 5% dari nilai terhutang

dikirimkan ke PIHAK PERTAMA, sehingga kuitansi tersebut dianggap telah diketahui oleh keluarga pasien.

- 14.5 Rekonsiliasi tagihan PIHAK KEDUA akan dilakukan 4 (empat) periode dalam setahun yaitu:
- Pada akhir bulan April untuk periode Januari hingga Maret;
 - Pada akhir bulan Juli untuk periode April hingga Juni;
 - Pada akhir bulan Oktober untuk periode Juli hingga September; dan
 - Pada akhir bulan Januari untuk periode Oktober hingga Desember.
- 14.6 Peserta yang pembayarannya dijamin oleh PIHAK PERTAMA, maka permintaan copy/legalisir kwitansi dan atau Resume Medis tidak dapat dilakukan melalui PIHAK KEDUA. Peserta PIHAK PERTAMA dipersilahkan untuk berhubungan langsung dengan PIHAK PERTAMA mengingat dokumen asli telah diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
- 14.7 PIHAK KEDUA menyetujui untuk setiap total tagihan biaya pelayanan kesehatan Peserta PIHAK PERTAMA disesuaikan dengan buku tarif PIHAK KEDUA
- 14.8 PIHAK KEDUA setuju dan sepakat untuk memberikan biaya jasa manajemen atas setiap biaya Pelayanan Kesehatan Rawat Inap dan Rawat Jalan kepada PIHAK PERTAMA sebesar 2% (dua persen) dari total tagihan yang diajukan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan tarif yang berlaku dan telah disepakati kedua belah pihak

[Tanda tangan Para Pihak pada halaman berikutnya]

Commented [FN8]: Meditap sudah mengakomodir terkait pemberian biaya jasa manajemen yang diberikan oleh RS kepada Meditap pada lampiran 2, apakah ini sama? Atau berbeda ya?

Commented [A9R8]: Rumah sakit tidak mengakomodir pemberian biaya jasa manajemen seperti lampiran 2, namun mengganti dengan diskon 2% dari total tagihan

Commented [A10R8]: Sudah kami ganti kata diskon menjadi "Biaya Jasa Manajemen" sesuai komunikasi di email

Commented [FN11R8]: Terkait biaya jasa manajemen tetap harus dituangkan pada lampiran II

Demikian, Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PT Teknologi Pamadya Analitika

PT DISA PRIMA MEDIKA

Nama : **dr. Kristina Nova Johana
Murniati Nauli**

Jabatan : *Head of Provider Relation* dan
Kuasa Direksi

Nama : **dr. Sefrina Trisadi, Sp.DV**

Jabatan : Direktur

LAMPIRAN I KETENTUAN REFERENSI

1. Informasi Umum

Tanggal Efektif : Enam

Jangka Waktu Perjanjian : 3 (tiga) tahun, sampai dengan Februari 2028

Commented [A12]: Akan disesuaikan dengan perjanjian

2. Lokasi Operasional Pihak Kedua

Berikut adalah rumah sakit-rumah sakit yang dimiliki dan/atau dikelola, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak Kedua dan tergabung ke dalam PT Disa Prima Medika Grup:

NO.	PERUSAHAAN PEMILIK	RUMAH SAKIT
1	PT Disa Prima Medika	Rumah Sakit Prima Husada Malang Alamat: Jl. Banjararum Selatan No. 3-9 Mondoroko No. : (0341) 458679 Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com 1. Humas & Marketing : Nama : Mayputri Nabilla A.Md.Kes. No. Telp. : 0811 3507 164 Email : marketingsphm@gmail.com Alamat : Jl. Banjararum Selatan No. 3-9 Mondoroko 2. Pelayanan Medis/ Manager On Duty : Nama : Daning Pravitia AMd,Keb Unit Kerja : Pelayanan Medis/ Manager On Duty No. Telp. : 0811 3110 3113 3. Admin Jaminan Asuransi Rawat Jalan : Nama : Lilik Kurniati Unit Kerja : Admin Jaminan Asuransi Rawat Jalan & Rawat Inap No. Telp. : 0813 3142 9720
2	PT Disa Prima Medika	Rumah Sakit Prima Husada sukorejo Alamat: Jl. Raya Surabaya - Malang Km 54, Lemahbang, Sukorejo, Jawa Timur No. : 0341-458679 Email : rsprimahusasukorejo@gmail.com 1. Humas & Marketing : Nama : Anita Fitriasari, S.E No. Telp. : 0813 1557 4065 Email : Backupdatamarketingphs@gmail.com Alamat : Jl. Banjararum Selatan No. 3-9 Mondoroko

NO.	PERUSAHAAN PEMILIK	RUMAH SAKIT
		2. Pelayanan : Nama : Nuraini izah, S.Kep Medis/ Manager On Unit Kerja : Pelayanan Medis/ Duty Manager On Duty Email : rsprimahusasukorejo@gmail.com No. Telp. : 0811 3031 885 3. Admin : Nama : Prisna Sandy Faradilla, Jaminan S.ST Asuransi Unit Kerja : Admin Jaminan Asuransi Rawat Jalan Rawat Jalan & Rawat Inap Email : keuanganrsphs@gmail.com No. Telp. : 0822 3400 8996

Catatan:

- Pihak Kedua menyatakan dan menjamin bahwa setiap entitas sebagaimana disebutkan dalam Lampiran ini dan penambahannya serta pengurangannya dari waktu ke waktu, telah memberikan kuasa dan persetujuannya kepada Pihak Kedua untuk mewakili entitasnya untuk mengikatkan diri ke dalam Perjanjian ini.
- Pihak Kedua berhak untuk mengikutsertakan rumah sakit baru yang kepemilikan dan/atau pengelolaannya di bawah Pihak Kedua, baik secara langsung maupun tidak langsung, ke dalam Perjanjian ini, dengan ketentuan bahwa Pihak Kedua dan entitas baru rumah sakit tersebut (apabila kepemilikan tidak langsung) akan membuat dan menandatangani suatu pernyataan turut terikat (dengan rancangan / *draft* sebagaimana terdapat dalam bagian 4 Lampiran ini), yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini, tanpa Para Pihak perlu untuk menandatangani adendum / perubahan terhadap Perjanjian ini.

3. **Nomor Rekening Lokasi Operasional Pihak Kedua**

RS PRIMA HUSADA MALANG

Bank : PT DISA PRIMA MEDIKA
No Rekening : PT Bank Central Asia Tbk
Cabang : KK Malang Singosari, Jl Raya Singosari No. 93, Lsari Kec.
Singosari, Malang, Jawa Timur 65153
Nomor Rekening : 368-3040700
Kode Swift / IBAN : CENAIIDJA

RS PRIMA HUSADA SUKOREJO

Bank : PT DISA PRIMA MEDIKA
No Rekening : PT Bank Mandiri Persero Tbk
Cabang : KK Malang Sutoyo, Jl. Letjen Sutoyo No. 18-20, Bunulrejo, Kec.
Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 35141
Nomor Rekening : 144-0055533324
Kode Swift / IBAN : BMRIIDJA

4. Rancangan Surat Pernyataan Turut Terikat^{*)}

^{*)}hanya contoh tidak perlu diisi

SURAT PERNYATAAN TURUT TERIKAT No. [*]

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : [nama Direktur terkait]
Perusahaan : [nama entitas rumah sakit baru, e.g. PT XX] (“**Perusahaan**”)
Jabatan : Direktur
Alamat :

dengan ini menyatakan bahwa:

1. Perusahaan adalah pengelola Rumah Sakit [*] yang berlokasi di [*] dan telah memiliki izin operasional dengan Nomor: [*] tertanggal [*], serta tergabung ke dalam [...] Grup.
2. Perusahaan dengan ini mengakui dan tunduk pada Perjanjian Kerja Sama antara [Pihak Kedua dalam Perjanjian] dan PT Teknologi Pamadya Analitika dengan Nomor TPA: [*] dan Nomor RS: [*] tertanggal [*] 2022 (“**Perjanjian Induk**”).
3. Rekening untuk pembayaran sesuai dengan ketentuan Pasal 5.1 Lampiran III Perjanjian Induk adalah sebagai berikut:

RS [*]

Nama Pemilik Rekening : [*]
Nama Bank : [*]
Cabang Bank : [*]
Nomor Rekening : [*]

4. Surat pernyataan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Induk.
5. Bersamaan dengan penyampaian surat pernyataan ini kepada PT Teknologi Pamadya Analitika, [Pihak Kedua dalam Perjanjian] dan/atau Perusahaan akan menyampaikan salinan dokumen legalitas Perusahaan dan izin operasional Perusahaan kepada PT Teknologi Pamadya Analitika.
6. Perusahaan dengan ini menyatakan akan bertanggung jawab secara penuh atas setiap tuntutan/gugatan/klaim/ganti rugi yang diajukan oleh siapa pun akibat ketidakbenaran informasi / pernyataan di dalam surat pernyataan ini.
7. Surat pernyataan ini berlaku efektif sejak tanggal sebagaimana disebutkan di bawah ini sampai dengan berakhirnya Perjanjian Induk.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan berlaku sebagai dokumen pengikatan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

[Tanggal] [Bulan] [Tahun]

Hormat kami,
PT [*]

[meterai]

[*]
Direktur

Menyetujui,
[Pihak Kedua dalam Perjanjian]

[*]
[Direktur/Ketua Pengurus Yayasan]

Tembusan:

PT Teknologi Pamadya Analitika
U.P.: Direksi c.q. tim Provider Relation

LAMPIRAN II

BIAYA JASA MANAJEMEN

Pihak Kedua akan memberikan biaya jasa manajemen kepada Pihak Pertama sebesar 2% (dua persen) dari total tagihan Pihak Kedua sejak Tanggal Efektif (“**Biaya Jasa Manajemen**”).

Untuk kepentingan pelaksanaan ketentuan ini:

- a. Biaya Jasa Manajemen akan diberikan dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, dalam hal Pihak Pertama dikuasakan oleh Penerima Jasa Pihak Pertama untuk melakukan pembayaran atas hasil verifikasi Klaim Biaya Kesehatan.
- b. Para Pihak dapat meninjau kembali dan menyepakati kenaikan atas Biaya Jasa Manajemen yang telah disepakati dalam Perjanjian ini dari waktu ke waktu dalam hal terdapat kenaikan total tagihan Pihak Kedua sehubungan dengan Perjanjian ini.
- c. Maka Pihak Pertama akan memotong secara langsung Biaya Jasa Manajemen dari setiap tagihan Pihak Kedua.